

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

[기출][2017-3]행정심판의 재결이 취소소송의 대상이 되는 경우

《【문제3】 행정심판 재결이 취소소송의 대상이 되는 경우를 설명하시오. (25점)》

<문제3> 행정심판의 재결이 취소소송의 대상이 되는 경우

I. 문제의 제기

- 행정소송법 제19조는 행정심판의 재결에 대하여 원처분주의를 선언하여 원칙적으로 원처분을 소송의 대상으로 삼되, 예외적으로 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 한하여 재결을 취소소송의 대상으로 규정하고 있다. 또한 개별 법령에서 원처분 소송을 배제하고 재결만을 다투도록 하는 재결주의를 채택하고 있는 경우도 존재한다. 이하에서는 재결이 취소소송의 대상이 되는 구체적 요건과 유형을 살펴보고, 실제 사례에 대입하여 소송법상 구제방안에 대하여 설명한다.

II. 원처분주의와 재결 고유의 위법

1. 원처분주의의 원칙

- 취소소송은 원칙적으로 행정청의 처분을 대상으로 하며, 행정심판의 재결은 처분의 위법 여부를 확인한 선언에 불과하므로 소송의 대상이 될 수 없다.

2. 재결 자체에 고유한 위법의 범위

(1) 주체·절차·형식의 위법

- 재결권한이 없는 기관이 재결을 내린 경우(주체), 심의나 의결 등 필요한 절차를 거치지 않은 경우(절차), 재결서의 형식을 결여한 경우(형식)가 이에 속한다.

(2) 내용상의 위법

- 처분청에는 없는 위법이 재결에만 특유하게 발생한 경우로서, 사실오인이나 법리오해 등이 포함되며 판례는 내용상의 위법 역시 재결 고유의 하자로 인정한다.

III. 재결소송이 허용되는 예외적 유형

1. 제3자효 행정행위의 인용재결 및 사정재결

(1) 제3자의 청구에 따른 수익적 처분의 취소

- 영업자 등 제3자가 행정심판을 청구하여 인용재결이 내려지면 원처분의 상대방은 해당 인용재결로 인하여 비로소 권리 침해를 받게 되므로 재결을 다투어야 한다.

(2) 사정재결의 예외적 대상성

- 청구인의 청구가 이유 있음에도 공공복리를 이유로 기각하는 사정재결은 재결 자체의 공공복리 형량에 하자가 있음을 주장하여 재결소송을 제기할 수 있다.

2. 개별법상 재결주의가 채택된 경우

(1) 감사원의 변상판정처분

- 감사원의 재심의판정에 대해서만 소송을 제기할 수 있도록 규정하여 원처분의 소송 대상성을 전면 배제한다.

(2) 노동위원회의 재심판정

- 지방노동위원회의 구제명령 등에 불복 시 중앙노동위원회에 재심을 신청하여 그 재심판정만을 취소소송의 대상으로 삼도록 제한한다.

IV. 구체적 양태

1. 제3자의 인용재결로 불이익을 입은 수혜자

(1) 소송 대상의 지정

- 원처분은 자신에게 유리하였으므로 소의 이익이 없고, 수혜자는 자신에게 침익적 처분인 인용재결 자체를 취소소송의 대상으로 삼아야 한다.

(2) 피고적격의 확정

- 소송의 대상이 재결 자체이므로 피고는 원처분청이 아닌 인용재결을 내린 행정청인 행정심판위원회가 되어야 적법하다.

2. 부당해고 구제명령에 불복하는 사용자

(1) 재결주의의 관철

- 사용자는 지방노동위원회의 구제명령을 대상으로 소송을 제기할 수 없으며, 반드시 중앙노동위원회의 재심판정을 대상으로 소송을 제기하여야 한다.

(2) 피고의 특정

- 노동위원회법 제27조 제2항에 따라 피고는 중앙노동위원회가 아닌 중앙노동위원회 위원장을 피고로 지정하여 소송을 진행하여야 한다.

V. 결론

1. 예외적 대상성의 성립

- 행정심판 재결은 원칙적으로 소송의 대상이 되지 못하나, 재결 자체에 고유한 위법이 존재하는 경우와 개별법상 재결주의가 규정된 특수 영역에 한하여 예외적으로 취소소송의 대상이 된다.

2. 구체적 구제방안의 확정

- 당사자는 제3자효 인용재결 시 행정심판위원회를 피고로 재결소송을 제기하고, 노동위원회 사건 시 중앙노동위원회 위원장을 피고로 재심판정취소소송을 제기하여 실효성 있게 권리를 구제받아야 한다.